رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨١٠١ لعام ١٤٣٦هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٤٠٨ لعام ١٤٤٠هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٨هـ

الموضوعات

غرامات - بلدية - مخالفات البناء - البناء دون ترخيص - البناء في أرض مملوكة للغير - الاعتداء على خطوط التنظيم - التناقض في إثبات المخالفة - إقرار الجهة الإدارية - عيب السبب - أركان القرار الإداري.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية لقيامها بالبناء دون ترخيص، وللاعتداء على خطوط التنظيم، وللبناء في أرضٍ مجاورة دون مستمسك نظامي - الثابت صدور تقرير لجنة مشكلة من قبل المدعى عليها بعد صدور القرار محل الدعوى مناقضاً فيما تضمنه لما استند إليه القرار محل الدعوى من حيث مساحة البناء دون ترخيص، ومدى وقوع مخالفة الاعتداء على خطوط التنظيم، وصحة مستند تطبيق العقوبة على مخالفة البناء في أرض مجاورة - إقرار المدعى عليها بموجب كتابها لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالترخيص للمدعية قبل اعتماد المخطط، ووجود اختلاف بين المصورات الجوية والمصورات المستند إليها، وأنه يتطلب إعادة تحديد المخالفات - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٤) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ.

الوَقَائِعُ

بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة في ١٤٣٦/٩/٤هـ طلب وكيل المدعية الحكم فيها بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٣٤٠٠٠٧٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ المتضمن إثبات مخالفات على المدعية وغرامات مالية. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة في ١٤٣٧/٩/٤هـ حددت لنظرها عدة جلسات، فبجلسة ١٤٣٦/٩/٤هـ حضر وكيل المدعية الدعوى في طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٣٤٠٠٠٧٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ المتضمن إثبات مخالفات بحق المدعية وتغريمها مبلغاً قدره (١١,٧١٩,٦١٤,٦٤) أحد عشر ميلوناً وسبعمئة وتسعة عشر ألفاً وستمئة وأربعة عشر ريالاً وأربع وستون هللة؛ كون المدعى عليها لم تبلغهم بالقرار، وأن اللجنة مصدرة المخالفة لم تطلع على أصول التراخيص لعدم توافرها بالبلدية، وأن التراخيص الصادرة كانت قبل اعتماد المخطط، وتم طلب تجديد التراخيص، وكانت الغرامة بالحد الأعلى دون مبرر، ولوقوع بلدية محافظة رابغ في العديد من الأخطاء الإدارية. ودفع ممثل المدعى عليها بأن مساحة البناء التي تمت بدون

ترخيص بمقدار (٢,٣١٧,٦٥م٢) رصدت بالصور الفضائية في ١٤٣٠/٩/١هـ بعد الرخصة (٢٨/٢٤٥) في ١٤٢٨/٦/١هـ، وتم الاعتداء على خطوط التنظيم للقطع ذوات الأرقام (١-٢-٣) بمساحة (٣٤,٠١٩,٣٣م٢) ولوجود بناء حديث بعد انتهاء التراخيص في ١٤٣٣/١٠/٥هـ عند إعداد الرفوعات عبارة عن هنجر بمساحة (٦٣,٤٠٣,٤م٢)، وللبناء على أرض مجاورة بدون مستمسك نظامي، ولعدم تجديد التراخيص، فتم تطبيق الغرامات وفق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) في ١٤٢٢/٨/٦هـ بما ينسجم مع حجم المخالفات، وأقرت المدعى عليها باطلاعها على المخالفات وتعهدت بتنفيذ العقوبات، وأشعرت المدعى عليها المدعية بالكتاب رقم (٣٣٧٨) في ١٤٣٤/٥/٢١هـ بوقف الأعمال الإنشائية في الموقع لحين تصحيح المخالفات، وتبلغ به المدير الإداري للمدعى عليها في ١٤٣٤/٥/٢٥هـ، كما أجابت بأن الترخيص رقم (٢٨/٢٤٥) الصادر في ١٤٢٨/٦/١هـ المنتهي في ١٤٣١/٦/١هـ يخص شركة (...). وبجلسة ١٤٣٦/١١/١٧هـ قدم وكيل المدعية طلباً عاجلاً بوقف قرار المدعى عليها، فحكمت الدائرة برفض الطلب العاجل، وأؤيد من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بحكمها في القضية رقم (٢/٤٣٥/س) في ١٤٣٧/٢/٤هـ. وبجلسة ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى الإدارية، ونقض من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة؛ لعدم بيان صاحب الصفة وعدم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات البلدية، بحكمها في القضية

رقم (٢/١٥٠/س) في ١٤٣٨/٢/٣هـ. وبجلسة ١٤٣٨/٤/١٢هـ حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى الإدارية، ونقض من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة؛ لعدم مناقشة الدائرة المدعى عليها عن حقيقة الرخصة وأسباب تعديلها، بحكمها في القضية رقم (٢/٢٦٣٧/س) في ١٤٣٨/١١/٢٢هـ. وأحيلت للدائرة في ١٤٣٩/٢/١٠هـ، وبجلسة ١٤٣٩/٥/١٣هـ طلبت الدائرة من أطراف الدعوى تقديم ما لديهم من مذكرات بعد النقض وفق الملاحظات. وبجلسة ١٤٣٩/٦/١٨هـ قدم وكيل المدعية مذكرةً أرفق بها عدة مستندات تضمنت: التأكيد على أن المخالفات لا تتضمن القطع التي تخص المدعية، وأن المدعى عليها لم تشعر المدعية بالمخالفات، وأن الرخصة باسم المدعية، وأن المخالفات تحسب عن طريق الرفع المساحي ولا تحسب عن طريق المصور الجوي، وأن اللجنة مصدرة القرار بنت قراراها على ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة لدراسة مخالفات الشركة (لجنة تصحيح الأوضاع) ولم تطّلع على أصول تراخيص البناء الخاصة بالمدعية. وطلب ممثل المدعى عليها أجلاً للرد. وبجلسة ١٤٣٩/٧/٢٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المدعية بالقرار رقم (٣٨٠٠١٣٢٧٢٩) في ١٤٣٨/٧/٢٣هـ، فباشرت أعمالها بوكالة بلديات المحافظات بأمانة محافظة جدة، ولوحظ وجود مخالفات على المدعية بالمصورات الجوية تم وضع توصيات حيالها بإثبات المخالفة، وعقوبتها وفق لائحة الغرامات والجزاءات والمخالفات البلدية تمثلت في: مساحة بناء بدون ترخيص وتطبيق المادة (٣/١/٤) والعقوبة التبعية من اللائحة، واستخدام

أرض دون مستمسك نظامي، وتطبيق المادة (١٣/٤) من اللائحة والعقوبة التبعية إن وجدت، وعدم تجديد التراخيص، وتطبيق المادة (٦/٤) من اللائحة، وعقوبة المقاول، وتطبيق المادة (١٢/٤) من اللائحة، وعقوبة المكتب الاستشاري المشرف، وتطبيق المادة (١٠/٤) من اللائحة. وأقرت المدعية بذلك بموجب خطابها رقم (١٤٣٤/١٢/٢٩هـ)، وانتهى إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً. وطلب وكيل المدعية أجلاً للرد. وبجلسة ١٤٣٩/٨/٢٩هـ قدم وكيل المدعية مذكرةً تضمنت ما سبق تقديمه، وطلب ممثل المدعى عليها أجلاً للرد، وبجلسة ١٤٤٠/١/١هـ طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها إيضاح أوجه الفرق بين رخصة البناء لشركة (...) للصناعات الحديدية ورخصة البناء لشركة (...) بنفس الرقم (٢٨/٢٤٥) في ١٤٢٨/٦/١هـ حتى ١٤٣١/٦/١هـ، فطلب أجلاً للرد. وبجلسة ١٤٤٠/١/٢٩هـ أفاد ممثل المدعى عليها بأن الرخصة المعتمدة تعود لشركة (...) للصناعات الحديدية، إلا أن خطابات الإبلاغ كانت تتم لشركة (...)، ثم أكد الطرفان على الاكتفاء، وطلبا الفصل في الدعوى، فرفعت الجلسة للمداولة، ثُم أصدرت الدائرةُ هذا الحُكم علناً مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة الدعوى هو طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٣٤٠٠٠٧٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ المتضمن إثبات مخالفات

بحق المدعية وتغريمها بمبلغ (١١,٧١٩,٦١٤,٦٤) أحد عشر ميلوناً وسبعمئة وتسعة عشر ألفاً وستمئة وأربعة عشر ريالاً وأربع وستين هللة؛ فإن هذه الدعوى من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، وتختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظرها ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ونصها: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن"، كما أنها تقع في نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة الإدارية بجدة طبقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع"، كما أنها ضمن مشمول الاختصاص النوعي للدائرة طبقاً لقرارات رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري المنظمة لهذا الشأن. وعن قبول الدعوى شكلاً، وحيث أصدرت المدعى عليها قرارها رقم (٣٤٠٠٠٧٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ المتضمن إثبات مخالفات بحق المدعية وتغريمها بمبلغ (١١,٧١٩,٦١٤,٦٤) أحد عشر ميلوناً وسبعمئة وتسعة عشر ألفاً وستمئة وأربعة عشر ريالاً وأربع وستين هللة، وأبلغته للمدعية بموجب كتابها رقم (١٨٢٥) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٨هـ، وتظلمت منه لديها في ١٤٣٦/٥/٦هـ، وتقدم وكيلها أمام هذه المحكمة في ١٤٣٦/٩/٤هـ، وحيث نصت المادة (٤) من لائحة الغرامات

والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء بجلسته في ١٤٣٤/٤/٢٧هـ على: "خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) في ١٤٢٢/٨/٦هـ، فقد أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: أولاً: مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، تقوم وزارة التجارة والصناعة بما يأتي: ١-ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الأولى) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع. ٢-ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الثالثة) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل. ثانياً: ١-يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (أولاً) بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصّل الغرامات المقررة وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة. ٢-يجوز التظلم أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار

إليه في البند (أولاً) وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار"، ونصت المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ، المعمول بها من ١٤٣٦/٣/٦هـ على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقةً بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه"؛ فإن الدائرة تخلص معه إلى قبول هذه الدعوى لاستيفائها سائر أوضاعها المتعلقة بالمسائل الأولية لقبول الدعوى. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن غاية وكيل المدعية هو طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٣٤٠٠٠٧٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ المتضمن: إثبات مخالفات بحق المدعية وتغريمها بمبلغ (١١,٧١٩,٦١٤,٦٤) أحد عشر ميلوناً وسبعمئة وتسعة عشر ألفاً وستمئة وأربعة عشر ريالاً وأربع وستين هللة. وحيث إن

الواجب على جهة الإدارة أن تراعي تطبيق النظام على الواقعة، وحيث من المقرر أن القضاء الإداري هو قضاء مشروعية إذ يسلط رقابته على مشروعية القرار الإداري المختصم ليزنه بميزان النظام في ضوء صحيح الواقعة، وحقيقة ما بنيت عليه أركانه، ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وحيث إن مراقبة عناصر القرار التي بني عليها من حيث الصحة، ومدى استخلاص الأسباب والنتائج وتطبيق العقوبة من عدمها من واقع الحال الذي تكشف عنه الأوراق هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وحيث إنها من مسائله التي يخضع فيها لرقابة وقضاء محكمة الموضوع، وحيث إن المدعى عليها كجهة إدارية يحكمها في هذه القضية استهدافاً لتحقيق العدالة في العمل، لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) في ١٤٢٢/٨/٦هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء بجلسته في تاريخ ١٤٣٤/٤/٢٧هـ، وحيث ثبت تشكيل لجنة بقرار المدعى عليها رقم (٣٨٠٠١٣٢٧٢٩) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٣هـ لدراسة مخالفات المدعية الصادر بها قرارها رقم (٣٤٠٠٠٧٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ المتضمن إثبات مخالفات بحق المدعية وتغريمها، فباشرت أعمالها بوكالة بلديات المحافظات بأمانة محافظة جدة، وأصدرت تقريراً يتضمن: "أنه تم الترخيص قبل اعتماد المخطط للمنطقة الصناعية الرابعة في تاريخ ١٤٣٠/٣/١٧هـ من قبل الوزارة وتم تغيير أرقام القطع لأغراض تنظيمية، وأصدرت التراخيص وبها

العديد من الأخطاء، وتم استحصال قيمة الإيجار قبل توقيع العقد نظاماً وهو ما أوجد العديد من الإشكاليات بين بلدية محافظة رابغ والمستثمر، حيث لم يراع المختصون ببلدية محافظة رابغ النظام حيالها، مما تسبب في قيام المستثمر بتقديم العديد من الشكاوى"، وحيث ثبت للدائرة وجود تفاوت بين قرار المدعى عليها رقم (٣٤٠٠٠٧٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ المتظلم منه، وبين تقرير اللجنة المشكلة بقرارها رقم (٣٨٠٠١٣٢٧٢٩) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٣هـ لدراسة مخالفات المدعية؛ إذ تتفاوت مساحة البناء بدون ترخيص، ففي القرار (٣١٧,٦٥م٢) وفي تقرير اللجنة (٢١٦,٠٢م٢)، كما لم يتضمن تقرير اللجنة المشكلة المخالفات المذكورة في القرار (٢-الاعتداء على خطوط التنظيم. ٣- البناء الحديث.)، كما أن تطبيق العقوبة في مخالفة استخدام الأرض بدون مستمسك نظامي متفاوت بين القرار وتقرير اللجنة المشكلة، ففي القرار أسند لتطبيق المادة (١٤/٤) وفي تقرير اللجنة أسند لتطبيق المادة (١٣/٤) من لائحة الجزاءات والغرامات، وكذلك في عقوبة المقاول، ففي القرار أسند لتطبيق المادة (١١/٤) وفي تقرير اللجنة أسند لتطبيق المادة (١٢/٤) من لائحة الجزاءات والغرامات، كما أن تقرير اللجنة لم يحدد مقدار الغرامة، ولم يبين مدى ملاءمة مقدار الغرامة لنوع المخالفة في القرار من عدمها، وحيث إن كتاب المدعى عليها رقم (٣٩٠٠١٢٧٥٦٣) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٠هـ من أمانة محافظة جدة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية المقيد لديها برقم (٤٤٦٥٢) في ١٤٣٩/٨/١٣هـ تضمن: "إثبات إصدار رخص من المدعى عليها قبل اعتماد المخطط،

ووجود اختلاف بين المصورات الجوية والمصورات التي استندت عليها اللجنة السابقة واتضح وجود اختلاف مما يتطلب إعادة تحديد المخالفات، وأثبت عدم تجديد رخصة المدعية حتى يتم تصحيح المخالفات وصدور حكم قضائي". وحيث إن المتفق عليه قضاءً أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى اللوائح والنظم المشرعة له، وأن للقضاء الإداري أن يتحقق من موافقة القرار لتلك النظم واللوائح، وأن له حق الرقابة على ذلك لمعرفة مدى صحة القرار ومطابقته للنظام نصاً وواقعاً، فإذا استبان له أنه ينطوي على مخالفة النظام، أو على خطأ في تطبيقه، أو تأويله، أو على إساءة استعمال السلطة؛ كان القرار معيباً، حقيقاً بالإلغاء؛ لانعدام الأساس الذي يجب أن يقوم عليه، أو لفساده. وحيث إن القضاء الإداري هو قضاء مشروعية ورقابته على القرار الإداري المطعون عليه لا تنحسر على موارد الطعن فيه من قبل الطاعن، بل تتعداها إلى النظر فيما يشوبه من عيوب ترد عليه، وحيث إن عناصر القرار الإداري (الاختصاص، والشكل، والمحل، والسبب، والغاية) هي التي يقوم عليها صحة القرار، وبالنظر إلى السبب الذي دفع المدعى عليها لتطبيق غرامات المخالفات تجد الدائرة أن المدعى عليها من خلال مكاتباتها متفاوتة في إثبات بعض المخالفات، ومدى ملاءمة الغرامات لها، ولديها أخطاء في تطبيق النظام، ولم تكن يدها مغلولة عن سحب القرار الإداري في ميعاده أو تصحيحه بالطرق المرسومة نظاماً إلا أنها ألجأت المدعية لاختصامها قضاءً؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة في ضوء ما سبق إلى أن قرار المدعى عليها لم يقم على أساس سليم من الواقع أو النظام، وأن دعوى المدعية قامت على ما يسندها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة محافظة جدة رقم (٣٤٠٠٠٧٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٢هـ، وكآفة ما يترتب عليه من آثار.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.